MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Secretaria de Orçamento Federal
Coordenação-Geral de Acompanhamento de Assuntos de Controle e Orçamento

Nota Informativa SEI nº 680/2025/MPO

INTERESSADO(S): Secretário de Orçamento Federal

ASSUNTO: 182ª Reunião Prévia da Comissão de Financiamentos Externos (Pré Cofiex). Programa de Reformas de Valor-Agregado para o Desenvolvimento e a Sustentabilidade Econômica e Ecológica. Pleito 5867209781/2025.

Classificação do Documento: Preparatório, até divulgação da deliberação da Cofiex em sua 182ª Reunião.

SUMÁRIO EXECUTIVO

1. A presente Nota Técnica trata de manifestação desta Coordenação-Geral de Acompanhamento de Assuntos de Controle e Orçamento da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento (CGCOR/SOF/MPO) acerca da proposta de autorização, pela Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex), para preparação de programa federal com o apoio de natureza financeira de fontes externas.

2. Informa-se que, respeitadas as competências da SOF, e após consultas às Subsecretarias de Assuntos Fiscais (SEAFI), de Programas das Áreas Econômicas e Especiais (SEAES) e de Programas Sociais (SESOC), esta CGCOR sugere a aprovação do "Programa de Reformas de Valor-Agregado para o Desenvolvimento e a Sustentabilidade Econômica e Ecológica", pelos motivos expostos nesta Nota Técnica.

3. Em todo o caso, cabe alertar, que a aprovação pela Cofiex não tem o condão de garantir recursos adicionais nem de afastar a submissão das despesas primárias a limitação de empenho, prevista no art. 9º da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

CONTEXTUALIZAÇÃO

4. Por meio de mensagem eletrônica enviada em 15 de agosto de 2025, a Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento do MPO (SEAID/MPO) encaminhou a esta SOF, a pauta da 182ª Reunião Cofiex, da qual consta a submissão para deliberação do "Programa de Reformas de Valor-Agregado para o Desenvolvimento e a Sustentabilidade Econômica e Ecológica" (pleito 5867209781/2025), cujo proponente é o Ministério da Fazenda (MF).

5. Inicialmente, é preciso esclarecer que esta análise, não abrange qualquer juízo de oportunidade e conveniência política sobre a matéria, não exime a manifestação dos demais membros da Cofiex, está fundamentada nas competências da SOF e pautada tanto na observância das regras fiscais vigentes quanto na legislação vigente acerca dos procedimentos para inclusão das respectivas dotações nos Projetos de Leis Orçamentárias (PLOAs) e nas respectivas Leis Orçamentárias Anuais (LOAs).

6. Informa-se que as competências da SOF foram estabelecidas no art. 20 do Anexo I do Decreto n. 11.353, de 1º de janeiro de 2023, e alterações posteriores. Precipuamente, compete à SOF coordenar, consolidar e supervisionar a elaboração da lei de diretrizes orçamentárias e da proposta orçamentária da União, compreendidos os orçamentos fiscal e da seguridade social, assim como estabelecer as normas necessárias à elaboração e à implementação dos orçamentos federais sob sua responsabilidade.

7. Sobre as Regras Fiscais vigentes, primeiramente, é imperativo alertar que as despesas custeadas com fontes externas estão sujeitas às regras fiscais vigentes, tanto às relativas ao cumprimento da meta de resultado primário quanto às relacionadas com a observância dos limites individualizados de despesas primárias definidos no Regime Fiscal Sustentável. Assim, as referidas despesas, quando classificadas como despesas primárias, poderão ser submetidas a contingenciamento e/ou a bloqueio orçamentário de forma análoga àquelas custeadas com recursos internos (do Tesouro Nacional ou do órgão), para atendimento ao art. 9º da LRF e ao art. 3º da Lei Complementar n. 200, de 30 de agosto de 2023 (LC 200/2023).

8. Alerta-se que, considerando-se que a LRF define que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente em que se previnem riscos e corrigem desvios, é pertinente que, durante a preparação do contrato e sua execução, os órgãos executores avaliem os investimentos necessários para o cumprimento das metas pactuadas, assim como sua capacidade de priorizar os recursos em relação às demais atividades do órgão. Nesse sentido, entende-se recomendável que sejam estabelecidas medidas de priorização e de mitigação de riscos, para que, quando identificado risco de restrição orçamentária, seja possível adotar, tempestivamente, ações cabíveis para minimizá-los.

9. Sobre a inclusão da dotação no PLOA e na LOA, preliminarmente, vale esclarecer, até o orçamento de 2025, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) somente permitia a inclusão no PLOA de operações de crédito externas contratadas ou cujas cartas-consulta fossem autorizadas pela Cofiex até 15 de julho de 2024; porém, o PLN 2/2025, relativo à LDO 2026, em seu art. 21, traz uma inovação ao estabelecer que as dotações poderão ser incluídas no PLOA 2026 previamente à aprovação da Cofiex, com o objetivo de permitir ao órgão executor avaliar o espaço fiscal e demonstrar a capacidade de inclusão da dotação no orçamento federal.

10. Assim, durante a elaboração da LOA, com vistas ao equilíbrio da gestão dos recursos públicos, à redução de incertezas no ambiente econômico e à sustentabilidade intertemporal do endividamento público, a Junta de Execução Orçamentária (JEO), órgão de assessoramento direto ao Presidente da República na condução da política fiscal do Governo federal, conforme disposto no Decreto n. 9.884, de 27 de junho de 2019, delibera sobre os limites globais de despesas constantes da proposta de orçamento anual, cabendo à SOF informar, aos Órgãos Setoriais, os referenciais monetários respectivos. Por sua vez, compete aos Ministérios, enquanto executores das políticas públicas, a alocação dos recursos em suas unidades orçamentárias e ações orçamentárias, em consonância com as prioridades setoriais. Portanto, cabe ao órgão executor a alocação de recursos para as despesas decorrentes da contratação com financiamento externo, observado o limite divulgado pela SOF após deliberação da JEO.

11. Cabe destacar que, conforme o inciso I do § 1º do art. 32 da LRF, é preciso prévia e expressa autorização para contratação da operação de crédito no texto da LOA, em crédito adicional ou lei específica. Para o exercício financeiro de 2025, a referida autorização está estabelecida no art. 8º da Lei n. 15.121, de 10 de abril de 2025; para o exercício financeiro de 2026, a referida autorização está prevista no art. 8º do PLOA 2026.

12. Por fim, esclarece-se que, durante a execução do contrato, caso o órgão, ao fazer a avaliação dos investimentos necessários para fazer frente aos compromissos assumidos, identifique a necessidade de recursos adicionais poderá solicitar a abertura de crédito adicional, observada as disposições da LOA e os prazos e procedimentos definidos pela SOF em portaria sobre alterações orçamentárias.

13. Isto posto, passa-se a consolidar informações consideradas relevantes sob o aspecto orçamentário, de acordo com o documento disponível no Portal de Financiamento Externo (PFE), em 22 de agosto de 2025, acerca do pleito objeto desta manifestação.

14. Conforme informado no pleito, o objetivo do "Programa de Reformas de Valor-Agregado para o Desenvolvimento e a Sustentabilidade Econômica e Ecológica" é "apoiar as ações do Governo brasileiro para o cumprimento das metas climáticas estabelecidas nas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs), por meio de medidas políticas e institucionais voltadas à implementação do Plano de Transformação Ecológica – Novo Brasil (PTE), nas áreas de finanças sustentáveis, transição energética e infraestrutura verde e resiliente".

15. Em relação às condições de financiamento, o pleito informa que o agente financiador é o Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), no valor total US$ 1.000 milhões, sem contrapartida local, com prazo total de 360 meses, sendo 60 meses de carência. Pelo observado, há previsão de desembolso em aporte único, nos primeiros 6 meses.

16. Sobre os juros, o pleito informa juros composto pelo índice SOFR + spread variável entre 0,94% a 1,44% a.a., dependendo do prazo da operação. Sobre os encargos, o pleito indica Comissão de Compromisso de 0,25% sobre o saldo não desembolsado e Taxa de Abertura de 0,25% sobre o montante total do empréstimo comprometido.

17. Vale destacar que, no item 1.5.4 do pleito, o proponente esclarece que "a operação proposta adota o modelo de Financiamento Baseado em Políticas Climáticas (Climate Policy-Based Financing), no qual os recursos são desembolsados ao Tesouro Nacional como apoio orçamentário geral, condicionado ao cumprimento de marcos de políticas previamente acordados" que podem consistir "em reformas legais, regulatórias e institucionais voltadas à agenda climática" e conclui que "o financiamento não se destina à implantação operacional dos componentes de políticas descritos no pleito, mas sim ao reconhecimento e estímulo à sua adoção".

18. A Nota Técnica SEI nº 3225/2025/MF do Comitê Executivo do Eco Invest e Fomento a Investimentos da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda, anexada ao pleito, informa que não haverá impacto direto no referencial monetário das unidades orçamentárias do Ministério da Fazenda, em razão de os recursos ingressarem como receita financeira, em contrapartida a uma despesa financeira, e que os recursos deverão ser destinados ao pagamento do serviço da dívida pública federal (DPF) ou de despesas que devam ser suportadas por outras operações de crédito externas, em conformidade com o disposto no art. 110 da LDO 2025.

19. Ainda conforme a supramencionada Nota Técnica, considerando a classificação como despesa financeira, os recursos oriundos da operação não comporão o resultado primário, nos termos da LDO vigente, e não afetarão o limite de despesas primárias estabelecido pela Lei Complementar nº 200, de 30 de agosto de 2023. Por fim, a referida Nota conclui que a operação "apresenta condições financeiras vantajosas, contribuindo para o alongamento do perfil da dívida pública federal e redução do seu custo médio".

20. Conforme Despacho da Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e

Contabilidade da Subsecretaria de Gestão, Tecnologia da Informação e Orçamento da Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda, de 5 de agosto de 2025, anexado ao pleito, os recursos serão alocados na Unidade Orçamentária "75101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda", vinculada ao Órgão "75000 - Dívida Pública Federal", classificadas na fonte "1448", sendo que as despesas com o principal serão alocadas na ação "0455 - Serviços da Dívida Pública Federal Interna" e as com juros e encargos, na ação "0425 - Serviços da Dívida Pública Federal Externa".

21. O despacho afirma ainda que a STN, como órgão gestor responsável, "adotará as providências cabíveis para permitir o ingresso dos recursos externos, caso sejam destinados aos pagamentos da DPF, e cuidará para que todas as obrigações (...) sejam tempestivamente honradas, legalmente possibilitados por remanejamentos entre Planos Orçamentários, cujos recursos já têm previsão na LOA 2025 e estão sendo alocados no PLOA 2026 e seguintes".

ANÁLISE

22. Passando-se à análise sobre a adequação orçamentária do Programa, primeiramente em relação às regras fiscais vigentes, observa-se que o empréstimo adota o modelo de Financiamento Baseado em Políticas Climáticas, em inglês: Climate Policy-Based Financing (CPBF), no qual o desembolso de recursos é condicionado ao cumprimento de marcos de políticas previamente acordados.

23. Conforme explicado no pleito, esses marcos consistem em reformas legais, regulatórias e institucionais voltadas à agenda climática, não se destinando à implantação operacional dos componentes de políticas descritos no pleito, mas sim ao reconhecimento e estímulo à sua adoção. Ressalta-se, ainda, que o proponente informou que grande parte das ações previstas já foi concluída. Ademais, ao tratar sobre as medidas mitigadora do risco de atraso na implementação das políticas públicas, o pleito esclarece que o contrato não prevê penalidades para o governo no caso de descumprimento das metas acordadas.

24. Conclui-se, portanto, acerca dos riscos fiscais, que considerando que o pleito informa que as despesas custeadas com os recursos da operação de crédito serão classificadas como despesas financeiras, entende-se que a operação de crédito não tem impacto no cumprimento da meta de resultado primário, estabelecida na LDO, assim como no limite individualizado de despesas primárias.

25. Ademais, ressalta-se a manifestação favorável da STN/MF à realização da operação, consubstanciada na Nota Técnica SEI nº 3225/2025/MF, considerando que os recursos provenientes da referida operação de crédito deverão ser destinados ao pagamento do serviço da dívida pública federal.

26. Após consultadas às Subsecretarias para Assuntos Fiscais (SEAFI), de Programas das Áreas Econômicas e Especiais (SEAES) e de Programas Sociais (SESOC), não foram identificados óbices à aprovação da referida operação de crédito externo pela Cofiex.

27. Isto posto, cabe apenas alertar que a referida aprovação não implica a garantia de recursos adicionais aos órgãos executores (nem proteção quanto a eventuais contingenciamentos e/ou bloqueios) no caso de necessidade de realização de despesas primárias para implantação dos componentes de políticas descritos no pleito. Reforça-se, assim, que cabe aos órgãos executores, durante a preparação do contrato e sua execução, avaliar os investimentos necessários versus as regras fiscais vigentes, assim como a capacidade de priorizar as despesas do Programa versus o limite de movimentação e empenho disponibilizado para o órgão, com o objetivo de adotar as medidas pertinentes tempestivamente.

CONCLUSÃO

28. Diante do exposto, respeitadas as competências da SOF, e após consultadas SEAFI, SEAES e SESOC, esta CGCOR sugere a aprovação do "Programa de Reformas de Valor-Agregado para o Desenvolvimento e a Sustentabilidade Econômica e Ecológica", pelos motivos expostos nesta Nota Técnica.

29. Em todo o caso, cabe alertar, que a aprovação pela Cofiex não tem o condão de garantir recursos adicionais ou afastar a submissão das despesas discricionárias às regras fiscais vigentes.

RECOMENDAÇÃO

30. Sugere-se o encaminhamento desta Nota Técnica à consideração superior do Secretário de Orçamento Federal para subsidiar a tomada de decisão e, consequentemente, o voto na 182ª Reunião da Comissão de Financiamentos Externos acerca da proposta de autorização, pela Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex) para preparação do Programa com o apoio de natureza financeira de fontes externas.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

LEILA KUHNERT CAMPOS

Coordenadora-Geral

Documento assinado eletronicamente por **Leila Kuhnert Campos**, **Coordenador(a)-Geral**, em 10/09/2025, às 16:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **53763522** e o código CRC **2CF64E94**.